Tarih & Sayı: 01/07/2021_158

Yasal Mevzuat ***: Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 11. Maddesine Eklenen 7. Fıkra***

Resmi Gazete Tarih & Sayı ***: Taşınmaz ve Amortismana Tabi Diğer Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.***

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 11. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 11. Maddesine eklenen yedinci fıkra kapsamında taşınmazlar ve amortismana tabi diğer kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin VUK Genel Tebliğ taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeler uyarınca özetle;

- 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 11. Maddesi ile şirketlerin aktiflerinde bulunan taşınmazların ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutularak (Yİ-ÜFE değerine) bugünkü değerine getirilmesi mümkündür. Yeniden değerlenen bu fark için %2 oranında ek bir vergi yükümlüğü doğacak olup söz konusu verginin 3 taksit halinde ödenebilmesi imkânı mevcuttur.

- Yeniden değerleme, iktisadi kıymetlerin ve varsa bunlara ait amortismanların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yer verilen değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve mezkur Kanun'un geçici 31. Maddesinin yürürlüğe girdiği 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden yapılabilecektir.

- Yeniden değerlemeye tabi olacak taşınmazlara ilişin olarak; Vergi Usul Kanunu uygulamasında amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, müessese hükümlerinden faydalanmak isteyen mükellefler tarafından boş arazi ve arsaların da yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesi mümkündür.

- Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerin 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetlerin ve varsa bunlara ait amortismanların esas alınması suretiyle 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

- Yeniden değerleme sonucunda ortaya çıkan değer artışını hesaplamaya ilişkin olarak Kanun'da net değer artışı usulü benimsenmiştir. Bu kapsamda; net değer artışının hesaplanabilmesi için, yeniden değerlemeye esas alınan ve 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, yasal defter kayıtlarında yer alan değerlerin yeniden değerleme öncesi ve yeniden değerlemeye tabi tutulduktan sonraki tutarları dikkate alınarak hesaplanan net bilanço aktif değerlerinin tespiti gereklidir.

- Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ve bunların hesap şekilleri, envanter defterlerinin ayrı bir sahifesinde müfredatlı olarak gösterilecektir.

- Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, mükelleflerce istenildiğinde sermayeye ilave edilmesi mümkündür. Fakat ilgili fonun sermayeye eklenme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen ya da işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir ve kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

- Ek olarak; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24.06.2021 tarihli 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri hakkında duyurusunda taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin beyannamenin, uygulamaya ilişkin usul ve esasların düzenleneceği tebliğ çalışmaları devam ettiğinden, tebliğin yayımını izleyen on beşinci günden itibaren uygulamaya açılacağı bildirilmiştir.

  İlgili tebliğ taslağına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Taşınmaz ve Amortismana Tabi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

**Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.*

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr